

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD RANCHO DVG S. DE P.R DE R.L DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA" Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD HOJAS MAYA S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", por medio de su representante legal:

- A- Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal, facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.
- B- Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la siguiente manera: **RDV150428JL2** ("R", "D", "V", UNO, CINCO, CERO, CUATRO, DOS, OCHO, "J", "L", DOS).
- C- Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- D- Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa de bienes.
- E- Informo a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa.

II. Declara "EL CLIENTE", por medio de su representante legal:

- A- Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana, como lo hace constar con la Escritura Pública número 66,233, con fecha del 21 de septiembre del 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público titular número 64 de Guadalajara, Jalisco,



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text: Maria Isabel Orozco B.

- B- Que se encuentran debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la siguiente manera: **HMA090923AH4** ("H", "M", "A", CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, DOS, TRES, "A", "H", CUATRO).
- C- Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Trigo número 1240, de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
- D- Contar con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- E- Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – El presente contrato tiene por objeto el **SUMINISTRO** periódico de "LA EMPRESA" de bienes muebles consistentes en **FLOR DE JAMAICA**, o en cualquier otra especificación que sea relativa y que en su momento "EL CLIENTE" indique.

SEGUNDA. – SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. – Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado por "LAS PARTES".

"LAS PARTES" levantarán una constancia de la entrega de los productos relacionados con la factura que ampare cada pedido existente. La falta de constancia no releva a "LAS PARTES" de sus obligaciones respectivas.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para llevar a cabo cualquier tipo de reclamación.

En caso de que exista controversia, la falta de reclamación por parte de "EL CLIENTE" o "LA EMPRESA" en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.



VMD
STG

Maria Isabel Orozco B.

TERCERA. - CONTRAPRESTACIÓN POR LOS PRODUCTOS Y LA FORMA DE PAGO.

- Como contraprestación por los productos suministrados, "EL CLIENTE" deberá de pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que "LA EMPRESA" entregará los bienes solicitados siempre y cuando "EL CLIENTE" deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que "LA EMPRESA" entregará los bienes solicitados siempre y cuando "EL CLIENTE", liquide la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

CUARTA. - DURACIÓN . - La vigencia del presente contrato será por 01 año y podrá ser rescindido por alguna o ambas partes en algún momento, siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones pactadas en el mismo.

QUINTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Durante toda la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, "LAS PARTES" se comprometen:

1. "EL CLIENTE" deberá de informar con un lapso no mayor a 24 horas de cualquier anomalía o deterioro que presenten los productos que le sean entregados. Pasado dicho plazo, "EL PROVEEDOR" no se hará responsable de cualquier daño o desperfecto atribuible a su entrega.
2. "LA EMPRESA" otorga el plazo de 3 meses de garantía a partir de la entrega de los bienes, relacionado únicamente con desperfectos en su elaboración.
3. "LA EMPRESA" deberá reemplazar los productos con dichos desperfectos en un lapso de 72 horas.
4. "EL CLIENTE" exime de cualquier responsabilidad a "LA EMPRESA" sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones concernientes.

SEXTA. - RESCISIÓN. - Este contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por "LAS PARTES" siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá de figurar por escrito y firmado por la parte solicitante y exponiendo las razones justificadas de su solicitud.

SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD .- "EL CLIENTE" se obliga a mantener de forma confidencial el presente contrato, así como toda la información y documentación recibida de "LA EMPRESA" en relación con el mismo, y esta no deberá divulgarse a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de "LA EMPRESA".



945 p241
Maria Isabel Orozco B.

La obligación de confidencialidad aquí establecida, no aplicará respecto de aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya en un acto u omisión de "EL CLIENTE", ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Las obligaciones señaladas en la presente cláusula, permanecerán vigentes durante el año siguiente a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. – Este contrato no pretender crear, establecer, reconocer y nada de lo que en él previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación de patrón y empleado o socio y asociado entre "LAS PARTES".

"EL CLIENTE" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales mexicanas aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre "LAS PARTES" deberán realizarse por escrito y ser entregados personalmente o enviados por servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las declaraciones del presente documento.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte con cuando menos 10 días de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio señalado se entenderán como validas y surtirán todos sus efectos.

DÉCIMA.- JURISIDICCIÓN Y LEY APLICABLE. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.



MSB

Maria Isabel Orozco B.

Firman "**LAS PARTES**" por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los **12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023**.

"LA EMPRESA"

"EL CLIENTE"

Maria Isabel Orozco B.

MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS
En representación de
RANCHO DVG, S. DE P.R DE R.L DE C.V

Oscar Fernando Padilla Ramirez

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En representación de
HOJAS MAYA S.A DE C.V.



